

1500450-74.2020.8.26.0580

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Alexandro Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... Nesse diapasão:

REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes, e Crimes do Sistema Nacional de Armas
- Insurgência somente com relação ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
- Absolvição por atipicidade da conduta - Impossibilidade - Crime de mera conduta e de perigo abstrato - A objetividade jurídica do delito é tutelar a segurança pública e a paz social, não a incolumidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis-Foro de Assis-2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500450-74.2020.8.26.0580 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500450-74.2020.8.26.0580

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2290233/2020 - DEL.POL.ECHAPORÃ, 14804074 - DEL.POL.ECHAPORÃ, 147/20/217 - DEL.POL.ECHAPORÃ, 2290233 - DEL.POL.ECHAPORÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MANOEL FIORAVANTE

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandro Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

MANOEL FIORAVANTE foi denunciado como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal, c.c. artigo 12 da Lei 10.826/03, em concurso material, por que:

I) No dia 21 de novembro de 2020, às 16:48h, na Rua Pará, nº 30, Centro, na Cidade de Echaporã, nesta Comarca de Assis, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares contra a mulher, ameaçou sua companheira, Nair Soares Fioravante, de causar-lhe mal injusto e grave, ao dizer-lhe "Eu ainda te mato sua lazarenta" e "eu vou matar você".

II) Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos, o réu possuía sob sua guarda arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nas dependências de sua residência.

Eis os fatos conforme a denúncia:

Segundo se apurou, o denunciado e a vítima convivem maritalmente há 45 (quarenta e cinco) anos, possuindo 3 (três) filhos em comum. O denunciado faz uso de bebida alcoólica e possui comportamento agressivo.

Na data dos fatos, o autor ameaçou a vítima de morte, dizendo "Eu ainda te mato sua lazarenta", "vou matar você". As ameaças ocorrem há 1 (um) ano desde quando o autor adquiriu uma arma de fogo.

A polícia foi acionada e, no guarda-roupas do autor, encontraram uma arma de fogo, tipo revólver, marca Rossi, Calibre 22, numeração 56725, e o autor, preso em flagrante delito.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A vítima ofereceu representação criminal (fls. 08) contra o autor.

A denúncia foi recebida (fl. 90), o réu foi citado (fl. 101) e apresentou defesa (fls. 142/145). Rejeitada esta, confirmou-se o recebimento da denúncia (fls. 154/155).

Durante a instrução, a vítima e as testemunhas foram ouvidas, tendo o réu sido interrogado.

As partes apresentaram alegações finais.

II - Fundamentação

A ação penal é parcialmente procedente.

Em relação ao crime de ameaça, é de rigor a improcedência, como postulado pelo Ministério Público.

Isso porque nenhuma prova foi trazida ao processo capaz de confirmar o crime de ameaça, visto que a ofendida, ao ser ouvida em juízo, declarou não ter sido ameaçada pelo réu. Ademais, o policial militar afirmou que não presenciou qualquer ameaça do réu contra a vítima.

Por outro lado, de rigor a procedência da ação penal em relação ao crime descrito no art. 12 da Lei 10.826/03.

Com efeito, o réu confirmou que a arma de fogo foi apreendida em sua casa, esclarecendo cuidar-se de um revólver, calibre 32, que havia comprado há cerca de três meses ao preço de R\$ 1.100,00.

Ademais, a confissão vem confirmada pelo testemunho do policial militar responsável pela diligência, o qual afirmou ter comparecido ao local para atender a uma ocorrência de desinteligência familiar na casa do réu e, naquela oportunidade, a ofendida teria informado que o réu tinha uma arma em casa, a qual foi encontrada após busca realizada no local.

Portanto, dúvida não há quanto ao fato de que o réu guardava arma de fogo em sua casa.

Por outro lado, o laudo pericial de fls. 83/89, além de comprovar a apreensão do revólver, da marca Rossi, número de fabricação 56725, concluiu que "ensaios experimentais aqui efetuados permitiram verificar que a arma descrita no item '2.1 A' (pistola) encontrava-se apta à realização de disparos".

Assim, não há que se falar em atipicidade da conduta, uma vez que a eficácia da arma de fogo restou comprovada. Nesse sentido:

"APELAÇÃO - Posse irregular de arma de fogo de uso permitido - Artigo 12, caput da Lei 10.826/2003 - Autoria e materialidade comprovadas - Palavras dos policiais militares - Validade - Precedentes - Incabível a alegação de insuficiência probatória - Atipicidade da conduta - Inocorrência - Apenas é possível declarar atípica a conduta se, realizado exame pericial, o laudo atestar a ineficácia absoluta da arma de fogo, tratando-se de crime impossível - No caso dos autos, entretanto, o laudo atesta a eficácia da arma apreendida com a ré - Condenação mantida - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma apropriada - Regime inicial aberto - Adequado à espécie - Substituição da pena carcerária por restritiva de direitos - Possibilidade - Preenchidos os requisitos legais - APELO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJSP; Apelação Criminal 0002573-03.2016.8.26.0664; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Votuporanga - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/01/2020; Data de Registro: 20/01/2020)

Por fim, frise-se que o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido se trata de crime de perigo abstrato. Dessa forma, não prospera a tese defensiva de ausência de lesividade da conduta, já que o tipo penal prescinde de demonstração de efetiva situação de perigo, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física alheia, mas sim a segurança pública e a paz social. Nesse

diapaseão:

REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes, e Crimes do Sistema Nacional de Armas - Insurgência somente com relação ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - Absolvição por atipicidade da conduta - Impossibilidade - Crime de mera conduta e de perigo abstrato - A objetividade jurídica do delito é tutelar a segurança pública e a paz social, não a incolumidade física das pessoas - Não se pode falar em crime impossível, por ineficácia absoluta do meio, mormente porque se trata de crime de perigo abstrato, e a ausência de arma para efetuar disparo não torna a munição apreendida ineficaz - Pedido revisional indeferido. (TJSP; Revisão Criminal 0050227-04.2017.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 4º Grupo de Direito Criminal; Foro de Conchal - Vara Única; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 05/12/2019 - grifo nosso)

Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fatos típicos (que se amoldam aos artigos 147, do Código Penal, e 12 da Lei 10.826/03) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao sentenciado, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes. Incide a atenuante da confissão, a qual, contudo, não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ. Assim, a pena intermediária se mantém em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu MANOEL FIORAVANTE ao cumprimento de 01 (um) ano de detenção, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infração ao artigo 12 da Lei 10.826/03.

Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal.

Substituição por pena restritiva de direitos: verifico estarem presentes os requisitos do art. 44 do CP, motivo pelo qual substituo a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária de 1 salário mínimo, cujas condições serão oportunamente estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

Suspensão condicional da pena: inviável a suspensão condicional da pena, diante da substituição por pena restritiva de direitos (art. 77, III, do CP).

Prisão preventiva: não é caso de decretação, porquanto ausentes os pressupostos e fundamentos legais.

Após o trânsito em julgado:

1) Oficie-se o Cartório Eleitoral, para fim de suspensão dos direitos políticos do sentenciado (CF, art. 15, inc. III) e;

2) Intime-se o sentenciado para pagamento da pena de multa, atentando a z.

serventia ao disposto nos artigos 479/480 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento CG nº 04/2020.

Dispensar o réu do pagamento das custas judiciais, observado, no mais, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA